

1002636-06.2022.8.26.0048
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: Garantias Constitucionais
Magistrado: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Comarca: Atibaia
Foro: Foro de Atibaia
Vara: 2ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 17/05/2022

... investigados pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstra-se inviável a pretendida devolução dos bens, posto estar o feito ainda em fase inquisitorial, a denotar a utilidade dos veículos apreendidos para as investigações em curso. Indícios de que os veículos eram utilizados como instrumento para a prática de crime de tráfico. Ordem denegada" (Mandado de Segurança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Atibaia
Foro de Atibaia
2ª Vara Cível
Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002636-06.2022.8.26.0048 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1002636-06.2022.8.26.0048
Classe - Assunto
Mandado de Segurança Cível - Garantias Constitucionais
Impetrante:
Alef de Moura Silva
Impetrado:
2º Distrito de Policia de Atibaia/sp

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Octaviano Diniz Junqueira

Vistos.

ALEF DE MOURA SILVA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para liberação de veículo apreendido em face do Delegado titular do 2º Distrito Policial de Atibaia, Sr. Bel. Sebastião Alves de Oliveira. Pretende a liberação do veículo automotor marca Honda, cor branca, modelo CG 160 cargo ESDI, placa GDV-9080, renavam 01108189315, chassi 9C2KC2220GR002043, sem que seja necessário o pagamento das taxas excedidas da apreensão, uma vez que impossibilitado da restituição do bem, ainda que tenha adimplido todos os débitos. Bem como, requer que se abstenha de proceder quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas autuações e/ou apreensão deste veículo, de relevante interesse para evitar lesão de difícil e incerta reparação, e que sejam extintos os débitos gerados indevidamente pelo pátio, por excesso da apreensão, logo, restando os débitos resultante até o dia 18 de abril de 2022.

Indeferida a antecipação da tutela (fls. 21/23).

Informações prestadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que habilitou-se nos autos (fls. 34/86).

É o relatório. Passo a decidir.

Cuida-se de mandado de segurança em razão da ausência de liberação do veículo automotor apreendido ao pátio, mesmo após o pagamento dos débitos incidentes sobre a motocicleta, marca Honda, modelo CG 160 cargo ESDI, placas GDV-9080. O impetrante alega ser proprietário do veículo mencionado, o qual foi apreendido no dia 13/04/2022 por agentes da guarda municipal e entregue à autoridade coatora. Relatou que é motorista de aplicativo, necessitando do veículo para seu trabalho e sustento, e, na data informada, transitava pela Avenida Professor Lucas Nogueira Garcez, quando foi abordado por agentes públicos, que procederam à apreensão de seu veículo por suposto enquadramento no artigo 230, I, do CTB (violação de lacre). Contudo, afirma que tal fato era desconhecido pelo demandante, já que o veículo está licenciado e passa por fiscalizações periódicas. Relata ter quitado todo o qualquer débito incidente sobre o bem, encontrando-se em plenas condições de trafegabilidade, não havendo razão para permanecer apreendido. No entanto, o pedido administrativo para a liberação do bem foi negado pela autoridade policial.

Importa ressaltar inicialmente que não se vislumbra ilegalidade na apreensão operada, tendo em vista que o artigo 230, I do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que será apreendido o veículo que se encontrar: " com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;"

Pelo que se depreende dos documentos coligidos aos autos pelo próprio impetrante (fl. 15/16), a apreensão do veículo ocorreu em 13/04/2022 porque estaria com o lacre rompido.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, o condutor do veículo (ora impetrante) estaria trafegando no contrafluxo da via pública e transportava mercadorias de uso em tabacaria (10 caixas de essência Ziggy, 02 caixas de essência Magic, 04 caixas de essência Ônix, 01 caixa de essência Adalya, 04 caixas de cigarros Gudang, 24 porcelanatos ROSH, 11 caixas de Alumínio Kavalera e 01 caixa de seda Zomo e 03 Reparos VIPER) que também foram apreendidas.

Por conseguinte, a apreensão do veículo ocorreu de acordo com o disposto da legislação de trânsito em vigor.

Ademais, por meio das informações prestadas pelo representante da autoridade coatora, o veículo havia sido utilizado para a prática de crime de furto, sendo o impetrante reincidente.

Deveras, "referido veículo estava cadastrado no sistema de monitoramento por câmeras do COI - Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil Municipal ("Muralha Digital"), em face de suspeitas de sua utilização quando do furto da motocicleta FSK2B76, crime narrado no Boletim de Ocorrência nr. 593955 da Delegacia Eletrônica, ocorrido em 16.03.2022. Que o cadastramento do veículo suspeito foi registrado no COI sob nº ECAP - Estudo de Caso Preventivo 025/2022. Houve notícia também de que o condutor ALEF teria antecedentes criminais por furtos de motocicletas no ano de 2019, estava na posse de produtos sem comprovação de origem (notas fiscais) e a motocicleta conduzida apresentava rompimento no lacre da placa." (fl. 35/36)

Assim, a apreensão da motocicleta está amparada em infração administrativa, pelo rompimento do lacre da placa, bem como por ter relação a fato criminoso.

Prevê o art. 6º, inciso II do CPP:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...)

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Na espécie, as investigações acerca dos delitos nem sequer foram concluídas, sendo impossível afirmar, desde logo, que o veículo indicado não possui qualquer relevância probatória. Somado a isso, considerando que a motocicleta também pode ter sido instrumento para a realização de furtos, o que somente será esclarecido

com o encerramento das investigações, revela-se correto o indeferimento do pedido de restituição, a teor do artigo 118 do CPP, verbis:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Assim já decidiu em casos análogos:

"Mandado de segurança. Pleito objetivando a restituição de veículos automotores apreendidos. Inviabilidade. Pacientes investigados pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstra-se inviável a pretendida devolução dos bens, posto estar o feito ainda em fase inquisitorial, a denotar a utilidade dos veículos apreendidos para as investigações em curso. Indícios de que os veículos eram utilizados como instrumento para a prática de crime de tráfico. Ordem denegada" (Mandado de Segurança Criminal nº 2090135-92.2021.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. em 30/05/2021).

"Mandado de segurança Restituição de veículo apreendido Objeto sub judice Investigação que apura o envolvimento do impetrante com o delito de tráfico de drogas, com a utilização da motocicleta apreendida para o transporte de entorpecentes Questão que deve ser analisada no transcurso da ação penal. Via inadequada para discussão da matéria Segurança não conhecida" (Mandado de Segurança Criminal nº 2269017-86.2015.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j. em 01/03/2016).

Por certo a questão poderá ser alvo pronunciamento judicial oportuno, quando da finalização do inquérito policial, mas, por ora, não parece existir ilegalidade na apreensão.

Os fatos narrados sugerem, então, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Leciona Hely Lopes Meirelles que o direito invocado, para ser amparado por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver definida; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios judiciais (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 30ª edição, Malheiros, 2007, p. 13).

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: "O direito líquido e certo amparável por mandado de segurança supõe demonstração em prova pré-constituída, sem margem a controvérsia e a incerteza" (RT 621/231 e 666/112).

Inexistindo ato ilegal, não há o direito líquido e certo com que acena o impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança, mantendo o ato da autoridade impetrada intacto e carregando ao impetrante eventuais custas. Incabível a condenação em honorários advocatícios em ação mandamental (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

P.R.I.C.

Atibaia, 14 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA